



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP(55)99727 0211
Balcao Virtual:(55) 99726-4245 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5001483-31.2024.8.21.0049/RS

EXEQUENTE: MAICON DENTI

EXECUTADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

DESPACHO/DECISÃO

I) Dos Embargos de Declaração

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

No mérito, contudo, o desacolhimento é a única solução possível.

As alegações de contradição e omissão não podem ser solvidas em sede de embargos declaratórios, porquanto o que se vislumbra com a interposição do presente recurso é que a parte embargante simplesmente pretende ver modificada a decisão em seu favor.

Todavia, inobstante seja possível agregar o caráter infringente aos embargos de declaração, necessário referir que a infringência deve decorrer da efetiva caracterização das hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, tendo o julgador dirimido a lide de acordo com as questões de fato e de direito ventiladas pelas partes, bem como com base na prova produzida, não há motivo para reconhecer a contradição ou omissão ventiladas, única e exclusivamente porque a decisão não beneficiou o embargante.

Registre-se que eventual erro de julgamento, existência de divergência com a prova dos autos, dúvida interpretativa da parte, etc, não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, os quais não têm natureza de questionário ou consulta.

Enfim, se a parte não concorda com a decisão proferida, e esta discordância não se dá em razão da existência de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, como ocorre no caso em comento, mas sim por entender que houve erro de julgamento, existem outros meios disponíveis para a modificação da sentença, os quais devem, inclusive, ser do conhecimento da parte embargante.

Diante do exposto, **CONHEÇO** dos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** e, no mérito, **DESACOLHO-OS**.

II) Do Agravo de Instrumento



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Ciente do Agravo de Instrumento interposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considerando a concessão do efeito suspensivo, aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 28/10/2025, às 16:15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10094095559v2** e o código CRC **3ce8effc**.

5001483-31.2024.8.21.0049

10094095559.V2